

[기출][2025-1-2]내부위임 일탈 처분에 대한 항고소송의 유형, 피고 및 인용판결에 따른 환수금 반환 논거

【문제 1】 직업능력개발 훈련비용 지원금과 관련한 아래 질문에 답하시오. (50 점)

<사례 1>

근로자 甲은 A 지방고용노동청장(이하 "A 청장")에게 "직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 "지원금")"을 신청하였다. A 청장은 "甲이 참여하는 훈련 프로그램은 훈련비 지원 관련 규정의 취지에 비추어 직업능력 개발 훈련의 목적이 부합하지 않는다(이하 '<처분사유 1>')는 사유로 甲의 신청을 거부하였다. 이에 甲은 거부처분취소소송을 제기하였는데, 소송의 계속 중 A 청장은 거부처분 사유로 기존의 <처분사유 1> 이외에 "甲이 제출한 훈련비용 지원서에는 관계 법규에 따라 기재하여야 하는 사항 중 일부가 누락되어 유효한 신청서로 볼 수 없다(이하 '<처분사유 2>')라는 새로운 사유를 추가하였다. 관할 법원은 甲에게 <처분사유 2>는 기존 <처분사유 1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사항이지만 처분사유의 추가에 동의하는지를 물었고, 甲은 위 취소소송을 통하여 지원금 지급 여부에 관한 법적 다툼을 한꺼번에 해결하려는 의도로 처분사유의 추가에 대한 동의서를 법원에 제출하였다. 법원은 甲의 동의에 따라 처분사유의 추가를 허용하였고, 두 가지 처분사유를 종합적으로 심리한 결과 甲의 소송상 청구를 인용하였으며, 해당 판결은 상고심에서 그대로 확정되었다.

<사례 2>

근로자 乙은 B 지방고용노동청장(이하 "B 청장")에게 "직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 "지원금")"을 신청하여 이를 지급받았다. 그 후 B 청장은 내부 규정에 따라 지원금의 지급 및 환수 권한을 소속 담당부서장에게 내부위임하였다. 한편, 지원금 수급 현황 정기실태조사를 실시한 담당부서장은 부정한 방법으로 수령한 지원금을 환수한다는 내용의 환수처분을 자신의 명의로 乙에게 발령하였고, 乙은 이를 반환하였다. 그런데 乙은 지원금의 반환 후 위 환수처분에 발령 주체 상의 하자가 있음을 알게 되었다.

(물음 2) 乙은 환수처분의 발령 주체 상의 하자를 이유로, 환수처분에 대한 항고소송을 제기하여 담당부서장이 환수한 지원금을 다시 반환받고자 한다. i) 乙이 제기할 수 있는 구체적인 소송유형과 그 피고, ii) 해당 소송의 인용 판결을 통하여 乙이 지원금을 반환받을 수 있는 논거를 각각 설명하시오. (25 점)